

【제 목】: 2사옥 건립공사 사후관리에 관한 사항(통보)

【내 용】

- 우리 원은 '15년 12월에 원주 본원 1사옥을 건립하여 1차 이전을 완료하였고, 2사옥은 같은 해 사옥 건립부지 매입을 시작으로 설계용역 착수('16.8.), 건축허가('17.5.), 시공사 착공('17.11.) 등을 거쳐 '19년 11월 건축 및 전기·통신공사 준공을 완료하였다.

가. 2사옥 하자보수 미처리에 관한 사항

- 안전경영실은 준공 이후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제55조에 따라 하자보수를 위해 시공사로부터 보증보험증권을 발행 및 납부토록 하였으며, 해당 하자이행보증증권을 근거로 각 공종별 하자보수를 시공사에 요청하여 진행하고 있으며,
 - 「건설산업기본법」 제67조제4항에 따라 보증금에 대한 권리는 보증기간 만료일로부터 2년간 행사할 수 있도록 되어 있어,
 - 해당 공종의 보증기간 만료일 전에 하자보수 내역을 확인하여 시공사로 전달 및 요청하여야 한다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙】

제55조(보증보험증권등에 의한 보증금 납부) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자 또는 계약상대자가 제43조·제51조 및 제52조의 규정에 의한 보증금을 영제37조제2항제1호·제3호 또는 제4호의 규정에 의한 지급보증서·보증보험증권 또는 보증서(이하 “보증보험증권등”이라 한다)로 납부하고자 할 때에는 다음 각 호의 요건이 충족된 것으로 유가증권취급공무원에게 제출하게 하여야 한다.

☞ **참고자료: 【건설산업기본법】**

제67조(공제조합의 책임) (생략) ③ 공제조합은 보증한 사항에 관하여 법령이나 그 밖의 계약서 등에서 정하는 바에 따라 보증금을 지급할 사유가 발생하였을 때에는 그 보증금을 보증채권자에게 지급하여야 한다.

④ 제3항에 따라 보증채권자가 공제조합에 대하여 가지는 보증금에 관한 권리는 보증기간 만료일부터 2년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 우리 원 2사옥의 하자보수 현황을 확인한 결과,
- 2사옥 준공 이후부터 현재까지 발생한 하자가 총 7,097건이고,
 - 이 중 처리 완료된 하자가 7,000건, 진행 중인 하자가 97건으로 확인되었으며,
 - 진행 중인 97건 중 6건은 하자보증기간이 '24. 12월이나,
 - 나머지 91건은 **【표 1】** 과 같이 하자보증기간이 만료 또는 '22. 12월에 도래되는 것으로 확인되었다.

【표 1】 하자보수 기간 만료 또는 도래 되는 하자(공종별 정리)

공종명	하자업체	하자내용	하자보증기간	하자건수
합 계				97
미장공사	♥▼개발	균열발생	2019.12.19.~2020.12.18.	3
돌공사		매지터짐 등	2019.12.19.~2021.12.18.	4
설비공사		경유 급유배관 역구배 등	2019.12.19.~2021.12.18.	3
소방공사		회로규칙 불량 등	2019.12.19.~2022.12.18.	3
칠공사		칠 오염, 누락 등	2019.12.19.~2022.12.18.	2
방수공사		누수 등	2019.12.19.~2022.12.18.	76
철골공사		들뜸, 고정 및 배수 불량 등	2019.12.19.~2024.12.18.	6

- 안전경영실에서는 하자보증기간이 도래 및 만료된 하자의 경우, 하자보증기간 만료 전 시공사로 요청하여 해당 하자보수가 누락되지 않도록 노력하고 있으나,

- 하자 보수가 지연 및 방치될 경우 우리 원을 출입하는 내·외부인의 안전사고가 발생되거나 사옥의 미관·기능에 지장을 초래할 수 있으므로, 하자의 시급성 및 중대성을 고려하여 시공사가 보수 공사를 처리토록 독촉할 필요가 있다.

☞ **참고자료: 【하자보수기간 만료 전 시공사 요청 및 회신 내역】**

○부-1477(2021.09.06.) “건강보험심사평가원 2사옥 주요 하자보수 건 조치 등 협조 요청”
 ○부-1526(2021.09.16.) “건강보험심사평가원 2사옥 건립공사 하자보수 조치계획 제출의 건”
 ○부-2136(2021.12.16.) “건강보험심사평가원 2사옥 8차 하자리스트 송부 및 조치 요청(건축)”
 ○부-2146(2021.12.17.) “건강보험심사평가원 2사옥 8차 하자리스트 송부 및 조치 요청(관급자재)”
 ○부-2265(2022.11.9.) “건강보험심사평가원 2사옥 하자보수 일정 알림 건”

나. 2사옥 폐기물 미처리에 관한 사항

- 「폐기물관리법」 제17조에 따라 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 모든 폐기물을 폐기물의 처리 기준과 방법 및 재활용 원칙 및 준수사항에 적합하게 처리하도록 되어 있으며,

☞ **참고자료: 【폐기물관리법】**

제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) ①사업장폐기물을 배출하는 사업자(이하 “사업장폐기물 배출자” 라 한다)는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. (생략)

1의2. 사업장에서 발생하는 모든 폐기물을 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 및 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 적합하게 처리하여야 한다.

(이하 생략)

- 안전경영실은 「폐기물관리법」 제18조에 따라 폐기물처리업체에 위탁하여 2사옥 건립공사 과정에서 발생한 건설폐기물, 혼합 폐기물, 폐합성수지, 건설오니 등의 폐기물을 반출 및 처리하였다.

☞ **참고자료: 【폐기물관리법】**

제18조(사업장폐기물의 처리) ① 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양 오염퇴적물 관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

(이하 생략)

- 감사 기간 중 2사옥 내부 현장 점검 과정에서 반출·처리되지 않은 건립공사 관련 건축 폐자재 등의 폐기물이 2사옥 2층 창고 내에 보관되어 있는 것이 확인되었으며,
- 동 미처리 폐기물은 시공사가 2사옥 준공 후 처리해야 하나 코로나19 시기로 인해 미 반출 되거나, 하자보수 과정에서 발생 또는 우리 원 자체 보수과정에서 발생된 것으로 판단되는바,
 - 사옥 위생관리 및 쾌적한 근무환경 조성을 위해 자체 처리 가능한 폐기물은 신속히 처리하고 기타 폐기물은 하자보수와 연계하여 시공사에 조속히 처리토록 할 필요가 있다.

【사진】 2사옥 2층 창고 내 폐기물 모습



【관계부서 의견】

- 하자보수보증금 청구 기간이 임박한 하자의 경우, 시공사에 잔여 하자에 대한 보수 요청 및 시공사로부터 보수 일정 알림에 대한 회신을 받았으나,
 - 관련 하자의 경우 보험사와 하도급사 사이 하자보험금 지급금지 소송이 진행 중이고, 동절기 작업 시 추가하자 발생가능성이 높아 2023년 3월~5월 사이 하자보수 이행 완료 확약을 받았고,
 - 코로나19로 인한 미처리 및 하자보수 과정에서 발생한 폐기물을 하자보수 완료 시 처리할 계획으로 적치 중이었으나 자체 하자 보수 과정에서 발생한 폐기물이 일부 포함되어 있는바, 자체 처리 가능한 폐기물은 신속히 처리하고 나머지 폐기물에 대해 시공사에 조속한 처리 요청을 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 2사옥에 대한 하자의 시급성 및 중대성을 고려하여 시공사가 보수공사를 적시에 완료할 수 있도록 하여 주시기 바라며,
- ② 2사옥 2층 창고에 보관 중인 폐기물 중 자체 처리 가능한 폐기물을 신속히 반출·처리하시고, 시공사가 조속히 폐기물을 처리 하도록 하여 주시기 바랍니다. (통보)